جامع قبل الحلق والطواف ثم جامع ثانيا بلا قصد الرفض) اى بلا نية رفض الاحرام ففيه تفصيل اى بالجماع الثانى (فان كان) أى الجماع المتكرر (فى مجلس) اى واحد (فعليه بدنة واحدة وان كان فى مجلسين فعليه للاول بدنة وللثانى شاة) أى عندهما وعند محمد ان كان ذبح للاول بدنة يجب للثانى شىء واما ان قصد بالثانى رفض الاحرام والا فلا يجب الثانى وقصد الاحلال فعليه كفارة واحدة فى قولهم جميعا سواء كان فى مجلس واحد أو مجالس مختلفة على ما فى البدائع

﴿ فصل ولو جامع ﴾ أى القارن (أول مرة) احترازا عما تكرر على ما سبق (بعد الحلق قبل الطواف فعليه شاة) كما فى الهداية والكافى والمجمع من غير ذكر خلاف وأما لو لم يحلق وطاف للزيارة أربعة أشواط ثم جامع كان عليه الدم على ما فى الهداية وقيل بدنة كما ذكره فى الغاية معزيا الى المبسوط والبدائع والاسبيجابى لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة لان القارن يتحلل من احرامين بالحلق الا فى حق النساء فهو محرم بهما فى حقهن قال ابن الهمام وهذا يخالف ما ذكره القدورى وشراحه لانهم يوجبون على الحاج الشاة بعد الحلق وهؤلاء أوجبوا البدنة عليه ثم فى الغاية ليس مخالفة بل تخصيص باخراج حكم لما عمم غيره ومثل هذا كثير فى كلامهم ثم فى الغاية أيضا معزيا للوبرى ان القارن لو جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة يجب عليه بدنة للحج ولا شىء عليه للعمرة لانه خرج من احرامها بالحلق وبقى فى احرام الحج فى حق النساء واستشكله شارح الكنز لانه اذا بقى محرما بالحج فكذا فى العمرة يعنى من أمر الجماع والذى يظهر ان الصواب قول الوبرى لان احرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق من غير النساء ويبقى فى حقهن بل اذا حلق بعد أفعالها حل بالنسبة الى كل ما حرم عليه وانما عهد ذلك فى احرام الحج فاذا ضم الى احرام الحج احرام العمرة استمر كل على ما عهد له فى الشرع اذ لا يزيد القران على ذلك الضم فينطوى بالحلق احرام العمرة بالكلية كذا حققه ابن الهمام واطلق فى المسعودى حيث قال ان جامع بعد الحلق قبل الطواف فعليه بدنة وهذا الاطلاق هو الاظهر لان حلقه بالنسبة الى الجماع كلا حلق ويستوى فيه القارن والمفرد قال ابن الهمام وقول موجب البدنة اوجه لان المذكور فى ظاهر الرواية اطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كونه قبل الحلق أو بعده

﴿ فصل وشرائط وجوب البدنة بالجماع أربعة الاول أن يكون الجماع بعد الوقوف والثانى أن يكون قبل الحلق والطواف ﴾ أى عند الجمهور وأما على قول المحققين فقبل الطواف مطلقا سواء حلق أم لا فى الحقيقة كون الجماع بعد الوقوف أو قبل الحلق والطواف موجب للبدنة لا انه شرط لوجوبها وتقدمه بتسع عم قوله (والثالث العقل والرابع البلوغ) لاشك انهما من شرائط وجوبها مع انهما من شروط وجوب جميع الكفارات لا بخصوص وجوب البدنة

﴿ فصل ﴾ (ولو طاف للزيارة جنبا ثم جامع بعده أى طواف (طاهر) أى عن الحدثين (فعليه دم) أى لعدم كمال طوافه وفيه انه اذا صح طوافه كان القياس عدم وجوب شىء عليه وبذا قال محمد أما فى القياس فلا شىء عليه ولكن ابا حنيفة استحسن ما ذكر وكذلك قول أبى يوسف وقولنا أى فى المسئلتين ويستفاد منه الفرق بين الحدثين مع ان الطهارة منهما عدت من الواجبات نظرا للغلظة والخفة فوقع الحكم على وفقها وفيه ما تقدم والله أعلم وتحقيق هذا يطول وهو

لما يتخوف من نسير انك معتقا الا أنت (اللهم) فتقبل دعائى وأجب بجودك ندائى وقد كان من تقصيرى وتوبيق نفسى ما علمت ومن مظالمى ما قد أحصيت فكم من كرب نجيتنى منه ومن هم فرجته ومن غم جليته عنى يا مولاى منك النعماء وحسن القضاء ومنى الجفاء وطول الامل والرجاء والتقصير عن أداء شكرك وشكر نعمتك فلم يمنعك يا محمود من عطائى وقضاء حاجتى ومسئلتى وتبليغ سؤلى ما تعرفه من ذنوبى وتعلمه من تقصيرى فنعم الرب أنت وبئس العبد انا يا رب خلقتنى وأمرتنى ونهيتنى ورغبتنى فى ثواب ما أمرتنى